

1500134-69.2019.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... de que se destinava à exploração do tráfico.

Portanto, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, verifica-se que o acusado ostenta uma condenação caracterizadora de maus antecedentes (proc. 0002982-

29.2008.8.26.0156, fls. 113/114), o que justifica a exasperação das penas básicas em 1/6 (um sexto), perfazendo 05 (cinco) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500134-69.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500134-69.2019.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO BARBOSA DO NASCIMENTO

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

ADRIANO BARBOSA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de fevereiro de 2019, por volta de 16h10, na Rua Ipiranga, nº 1168, bairro Vila Paulista, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, trazia consigo e vendeu 01 (uma) porção de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (fls. 127), e apresentou defesa preliminar (fls. 138). A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2020 (fls. 141) e o réu citado (fls. 183).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi declarado revel (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 238/239).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (gravação vinculada ao termo de audiência de 238/239).

Através de memoriais, a Defesa pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação das penas nos mínimos legais e a aplicação do regime prisional inicial semiaberto (fls. 240/243).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, nas circunstâncias acima descritas, policiais civis, efetuavam diligências pelo local dos fatos, e avistaram o réu entregando uma porção de cocaína para Alexandre Ribeiro, em típica atitude de traficância.

Ao perceber que seria abordado, Alexandre lançou ao solo o entorpecente que acabara de adquirir. Posteriormente, a droga foi encontrada e apreendida, tendo o usuário confirmado que adquiriu a porção de cocaína com o réu pela quantia de R\$ 10,00 (dez reais).

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fls. 09), boletim de ocorrência (fls. 14/16), fotografia (fls. 25), laudo de constatação (fls. 26/27), exame químico toxicológico (fls. 105/107) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu, em solo policial, confirmou que vendeu um papelote de cocaína para Alexandre, vulgo "Ursão", pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais), esclarecendo que o dinheiro foi entregue ao traficante que ficou com o restante das drogas, cuja identidade não quis revelar (fls. 07).

Em Juízo, tornou-se revel (fls. 238).

O policial civil Rômulo Vieira Araújo Santos relatou que estava em diligência, em uma viatura descaracterizada e avistou o réu, em um bar, entregando drogas para outro indivíduo. Afirmou que ambos confirmaram a transação. Asseverou que o dinheiro não foi apreendido, porque o réu pegou o valor, levou-o a um lugar desconhecido e retornou com a porção de droga que serviu o usuário (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 238/239).

No mesmo sentido foram as declarações do policial civil Carlos Alberto Freire Neto, acrescentando que se tratava de cocaína a droga comercializada, que segundo relatos do réu e do usuário, foi transacionada pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais) (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 238/239).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

A confissão do réu, em solo policial, encontrou respaldo nos demais elementos de provas, não havendo dúvidas de que ele entregou a porção de cocaína ao usuário, em transação mercantil.

A corroborar, há a prisão em flagrante e os relatos dos policiais civis, que esclareceram a forma como se deu a abordagem, exaltando-se, inclusive, a conduta do réu, a quantidade e natureza da droga comercializada, coincidindo a narrativa com o modus operandi e a autoria descritos na denúncia.

Destaca-se que os agentes da lei, além de gozarem de presunção de veracidade, prestaram as mesmas versões em todas as oportunidades em que foram ouvidos, não havendo nada a indicar que estariam incriminando o réu falsamente, o que sequer foi cogitado pela Defesa.

O exame químico toxicológico confirmou a natureza da droga, não havendo dúvidas de que se destinava à exploração do tráfico.

Portanto, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, verifica-se que o acusado ostenta uma condenação caracterizadora de maus antecedentes (proc. 0002982-

29.2008.8.26.0156, fls. 113/114), o que justifica a exasperação das penas básicas em 1/6 (um sexto), perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, há registro de uma condenação ensejadora de reincidência (0006671-03.2016.8.26.0156, fls. 114), razão pela qual as penas são majoradas em 1/6 (um sexto), alcançando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase, o registro de reincidência e maus antecedentes impedem a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP vem enfrentando desafios com o aumento da violência, pois classificada no ano de 2017 como uma das melhores cidades para envelhecer, assumiu, no ano de 2020, a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo e agora, no final do ano de 2021,

a mais violenta da região do Vale do Paraíba, tornando-se destaque negativo entre os vizinhos, haja vista o aumento de registros policiais desta natureza, consoante dados estatísticos colhidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sendo o tráfico a força motriz da criminalidade e o principal incentivador de outros crimes violentos contra a pessoa, devendo-se ainda mencionar o exponencial aumento de homicídios entre jovens na disputa por domínio de biqueiras, havendo, inclusive, “lista virtual de futuros finados”, mantida em rede social com a fotografia daqueles que serão assassinados, com a respectiva “baixa” quando executado, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada.

Ademais, não se tem como admissível que as penas aplicadas sob a égide de legislação trazida à lume para tratamento mais severo ao comércio ilícito de drogas, sejam infinitamente inferiores àquelas previstas na legislação que revogou. Soma-se tratar de droga com altíssimo potencial de dependência.

Amparado na norma contida no art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime prisional para o desconto da sanção será o inicial fechado, considerando-se se tratar de sujeito reincidente e portador de Maus antecedentes, além de ajustável ao total da pena imposta e compatível com a gravidade dos fatos, cujas circunstâncias e consequências foram exaustivamente aqui descritas, sendo capaz de impor ao réu maior reflexão acerca da perniciosidade de sua conduta e, com isso, acelerar o processo de recuperação almejado pela intervenção estatal ora concretizada.

O acusado respondeu ao processo solto em razão da decisão proferida (fls. 186) e não deu motivos para o restabelecimento da prisão, razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

Ressalte-se, por fim, que a questão ligada à eventual progressão de regime, por conta da detração, há de ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais competente, já que há outras questões a serem levadas em consideração no momento da aplicação do instituto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR ADRIANO BARBOSA DO NASCIMENTO, portador da cédula de identidade R.G. nº 61.373.984 e 46.215.464, filho de Sebastião Inácio do Nascimento e de Áurea Maria Barbosa ou Glória Barbosa do Nascimento, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Transitada em julgado, expeça-se o mandado de prisão e, tão logo noticiado o cumprimento, expeça-se a guia de recolhimento.

Após a expedição da guia, comunique-se o Juízo da Execução, caso haja execução penal em andamento.

As provas trazidas para os autos dão conta de que os valores apreendidos decorrem e servem à traficância e, por tais motivos, decreto o perdimento dos valores em favor da União, devendo-se a transferência ao FUNAD, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários nos termos do convênio em vigor.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 13 de setembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA